

통보·통보(시정완료)

1. 제 목 : 병동 교대근무 편성 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

중앙보훈병원에서는 입원병실을 운영하고, 입원 환자에 대한 안전하고 효율적인 진료서비스 제공을 위하여 입원 병동에 근무하는 간호사의 근무형태를 4조 3교대 근무로 편성하여 환자 진료 업무를 수행하고 있으며, 3교대 근로시간은 [표 1]과 같습니다.

[표 1] 3교대 근로자 근로시간

구분	Day	Evening	Night
근로시간	07:00 ~ 15:00	14:30 ~ 22:30	22:00 ~ 07:30

나. 연속근무 및 밤근무 편성 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「2018년 임금 및 단체협약서」 제67조(근로시간)에 따르면 교대 근무자의 연속근무는 5일 이하로 하며, 밤 근무를 3일 초과하여 연속하여 근무할 수 없고 월 7일로 제한하며, 간호부 밤 근무가 월 7일 초과 시 슬리핑오프로 월 1일의 유급휴가를 주고 제도 도입을 위한 근무환경 조성을 감안하여 도입시점은 14년 4월 1일부터 적용한다고 정하고 있습니다.

따라서 중앙보훈병원 간호본부에서는 근무편성 시, 연속근무는 5일 이하로 하고 월 7일 이상의 밤 근무는 하지 않도록 작성하여야 하며, 직원의 퇴사 및 휴일 등으로 부득이하게 월 7일 이상의 밤 근무 시에는 슬리핑오프로 유급휴가를 1일 주는 등 3교대 근무자의 충분한 휴식을 보장하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 중앙보훈병원 간호본부의 근무표를 확인한 결과, [표2]와 같이 교대근무 편성 시 5일 연속 근무를 하거나 월간 밤근무를 7일을 초과하여 하는 등 단체협약 기준을 준수하지 않았습니다.

[표 2] 중앙보훈병원 교대근무 단체협약 미준수 사항('19.1~'19.6)

구분	준수기준	건수	비고
연속근무	·5일 연속 근무 초과금지	9	각 6일 사례 발생
N근무	·월간 N근무 7일 초과 금지	50	8,9일 사례 발생

또한 [표 3]과 같이 밤 근무를 8~9일 편성 시에 슬리핑오프를 발생시키지 않았으며, 감사기간 중 기존의 off를 슬리핑오프로 정정하여, 미사용 누적 off가 1개씩 증가하거나 2019년 7월에 슬리핑 오프를 추가 발생하여 슬리핑 오프 미발생에 대한 부분은 현지시정 하였습니다.

[표 3] 슬리핑 오프 미발생 현황

사원 번호	성명	근무지	일시	Night	정정 전			정정 후		
					Off	슬리핑 오프	미사용 누적Off	Off	슬리핑 오프	미사용 누적Off
11**65	김○○	61병동	18년 1월	8	9	0	0	9	1	⁰ (슬)발생
18**27	김○○	72병동	18년 6월	9	10	0	0	9	1	⁰ (슬)발생
18**36	곽○○	72병동	18년 6월	9	9	0	0	8	1	1
11**98	이○○	55병동	18년 7월	8	8	0	0	7	1	1
18**74	우○○	내과계 중환자실	18년 7월	8	10	0	5	9	1	6
18**32	김○○	72병동	18년 7월	8	11	0	0	10	1	⁰ (슬)발생
18**37	변○○	55병동	18년 9월	8	11	0	0	10	1	1
18**91	장○○	55병동	18년 9월	8	12	0	0	11	1	1
10**80	이○○	응급 의료센터	19년 4월	8	8	0	0	7	1	1

다. 공정한 근무 편성에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

감사실은 2018년 공단 익명신고시스템으로 접수된 민원 33건 중 30%에 해당하는 11건이 근무표 편성에 대한 민원으로 접수되어 「교대근무자 근무편성 및 제수당 지급 특정감사」를 실시하고 병동 밤근무자의 특정직원 편중 등 공정성이 결여되지 않도록 근무를 편성하고 단체협약 및 공단 규정 등에 위반하는 근무 사례가 없도록 관리를 철저히 하도록 통보(감사실-4157, '18.12.26.)하였습니다.

따라서 중앙보훈병원에서는 간호사 교대 근무 편성을 할 때에는 단체협약에 정해진 사항이 충실히 반영되고, 근무편성 대상자의 근무일정이 최대한 공정하고 합리적으로 작성될 수 있도록 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 교대근무자 근무편성에 관한 특정감사 이후 중앙보훈병원의 관리 실태를 파악해본 결과, [표 4]와 같이 차차지¹⁾ 간호사의 E(이브닝 근무), N(나이트 근무)가 소폭 증가하였으나, 0.42일로 5개 보훈병원 최저수준²⁾의 주임간호사 'E' 근무 형태는 오히려 더 감소하였고 저연차 일반간호사의 밤근무 비중은 4.92일에서 5.39일로 오히려 늘어나는 등 근무편성 실태가 악화되어 있는 것으로 조사되었습니다.

[표 4] 근무형태별 평균 근무일수 비교

(단위 : 일)

구분	점검시점	D		E		N	
		평균근무일	증감비교	평균근무일	증감비교	평균근무일	증감비교
주임간호사 (Charge)	2018.9	17.41	0.42	<u>0.42</u>	<u>△0.2</u>	0	
	2019.6	17.83		<u>0.22</u>		0	
차Charge 간호사	2018.9	10	△0.6	5.05	0.98	3.78	0.56
	2019.6	9.4		6.03		4.34	
일반간호사	2018.9	6.94	△0.98	7.26	△0.22	<u>4.92</u>	<u>0.47</u>
	2019.6	5.96		7.04		<u>5.39</u>	

- 일반간호사(저연차)는 병동에서 연차가 가장 낮은 신규간호사 바로 위의 간호사 2명

1) 차Charge : 주임간호사(Charge) 바로 다음 경력의 간호사를 호칭하는 용어이며 병동에서 사용하고 있는 비공식 용어로 정식 직위는 아님

2) 5개 보훈병원 주임간호사 월평균 E 근무일수('18.7~9월) : 중앙 (0.42), ▷▷(3.90), ►►(2.75), ♠♠(5.92), ♠♠(3.11) 평균 2.52

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원에서는 감사결과를 수용하면서 근무표를 시정하여 미사용 누적 오프 등을 발생시켰고 앞으로 근무편성 시 5일 연속 근무, 슬리핑 오프 발생, 저연차 간호사의 근무형태 등을 유의하겠다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 중앙보훈병원장은

- 6일 이상 연속 근무 등 단체협약 및 공단 규정 등에 위반하는 근무사태가 없도록 관리를 철저히 하시기 바라고,(통보)
- 병동 교대근무 편성 시 저연차 간호사 밤근무 편중 현상이 개선될 수 있도록 관리방안을 마련하여 주시기 바라며,(통보)
- 위 감사결과 지적내용 중 슬리핑 오프 미발생에 대하여 중앙보훈병원에서는 감사기간 중 근무표를 수정하여, 슬리핑 오프 미발생자들에게 미사용 누적 오프 등을 발생하여 시정완료 되었으나, 향후 유사사례 등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 참고하시기 바라며,[통보(시정완료)]